

1502620-92.2022.8.26.0533

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Desacato

Magistrado: Marshal Rodrigues Goncalves

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Dona Carolina, nº40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste

Juiz de Direito: Marshal Rodrigues Gonçalves

1502620-92.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502620-92.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Desacato

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ADEMILSON FERNANDES FERREIRA JUNIOR

CONCLUSÃO

Aos 13 de setembro de 2022 faço conclusão destes autos ao MM Juiz, Dr. MARSHAL RODRIGUES GONÇALVES

Eu_____ Escrevente, subscrevi.

Vistos.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, pelo rito sumaríssimo, promovida pela Justiça Pública em face de Ademilson Fernandes Ferreira Júnior, já qualificado nos autos, objetivando a imposição da pena prevista no art. 331, caput, do Código Penal, pois, no dia 17 de junho de 2022, por volta das 22:00, na Av. Santa Bárbara, nº 1900, cidade e comarca de Santa Bárbara D'Oeste, o réu Ademilson Fernandes Ferreira Júnior ofendeu os policiais militares Douglas Henrique Soares Silva e João Ricardo Cândido Guilhen, ao os chamar de policiais de merda, folgados, opressores, vermes, filhos da puta (sic), durante abordagem por causa do descumprimento das regras de trânsito.

Citado (folhas 41); denúncia recebida em audiência em audiência; no curso da instrução, ouvida a testemunha João Ricardo Cândido Guilhen, além do réu Ademilson Fernandes Ferreira Júnior.

Em memorial, a acusação pleiteou a procedência da ação e a defesa pela absolvição por ausência de intenção de ofender os milicianos.

No mais, dispensado o relatório, nos termos do § 3º, do art. 81, da Lei Federal nº 9.099/95.

Passo a decidir.

1. A ação é procedente na íntegra, porquanto o conjunto probatório aponta a responsabilidade do réu Ademilson Fernandes Ferreira Júnior no infausto.
2. O policial militar Ademilson Fernandes Ferreira Júnior confirmou os fatos narrados na denúncia. Esclareceu que estavam em regular patrulhamento, quando observaram o réu Ademilson Fernandes Ferreira Júnior, na condução de veículo automotor, ultrapassar sinal luminoso de pare (vermelho), que ensejou a abordagem. Entretanto, o réu Ademilson Fernandes Ferreira Júnior estava visivelmente alterado, primeiro aceito, mas depois recusou o teste etilômetro. E, por fim, ofendeu os milicianos, xingando-os de policiais militares de merda; que ganhavam pouco, dentre outros xingamentos.
3. Na fase policial, o policial militar Douglas Henrique Soares Silva apresentou versão semelhante, na fase policial: 05.
4. Na fase policial, o réu Ademilson Fernandes Ferreira Júnior ficou em silêncio (folhas 7). Em juízo, confessou a prática delitiva.
5. O conjunto probatório favorece a acusação, porquanto as testemunhas Douglas Henrique Soares Silva e João Ricardo Cândido Guilhen confirmaram a responsabilidade penal do acusado.

6. Ausente indício, quiçá prova, de interesse dos milicianos em prejudicar a parte ré, que nem conheciam ao tempo dos fatos, impossível presumir sua má fé, fundada apenas em sua profissão.

7. Tratando do assunto, peço vênia, para transcrever parte do voto condutor Eminente Desembargador de Justiça João Morenghi:

Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, "toda pessoa poderá ser testemunha" e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste processo. E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe, agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7) No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT 554/420. "Não se pode presumir, em policiais ouvidos como testemunhas, a intenção de incriminar, falsamente, o acusado da prática de crime contra a saúde pública, na modalidade de tráfico de entorpecente, por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/2576). No mesmo sentido: TJMG: RT 444/406, 604/407; TJTJ: RT 595/423; TJSP: RT 390/208, 727/473.

"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido durante a instrução criminal. (...) - Ordem denegada." (STJ - HC - HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)

"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)

"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguçu de Almeida, RT 634/276).

(12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo; Apelação

Criminal nº 1512889-43.2019.8.26.0228; Relator: Des. João Morenghi; Comarca de São Paulo)

8. Enfim, o conjunto probatório aponta que o réu Ademilson Fernandes Ferreira Júnior estava alterado, tumultuou como pode a abordagem policial e, finalmente, ofendeu os milicianos, que estavam apenas fazendo seu dever legal. E, as ofensas vinculadas ao exercício da atividade pública são suficientes para consumação do delito, que não exige dolo específico.

9. Na primeira fase da dosimetria da pena, constatado mau antecedentes (roubo: Autos nº 0002065-67.2007.8.26.0019 - folhas 19; furto - Autos nº 0014001-55.2008.8.26.0019 - folhas 20), que justifica a fixação da pena privativa de liberdade de sete meses e cinco dias de detenção.

10. Na segunda fase, constata-se a reincidência por crime assemelhado aos hediondos (tráfico - Autos nº 0000075-16.2015.8.26.0551 - folhas 21) e confissão espontânea, que devem ser compensadas nos termos do Tema nº 585 do Superior Tribunal de Justiça. E, ausente causa de aumento ou diminuição das penas, fixo e torna definitiva a pena privativa de liberdade de sete meses e cinco dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

11. Considerando que a reincidência não é específica e montante da pena, excepcionalmente, possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de prestação pecuniária de um salário-mínimo.

Posto isto, julgo procedente a presente ação.

Condene o réu Ademilson Fernandes Ferreira Júnior, já qualificado nos autos, como incurso no art. 331 do Código Penal. E, por consequência, imponho ao réu Ademilson Fernandes Ferreira Júnior, a pena de a pena privativa de liberdade de sete meses e cinco dias de detenção, em regime inicial semiaberto, substituída por prestação pecuniária de um salário-mínimo.

Oportunamente, lance-se o nome do réu Ademilson Fernandes Ferreira Júnior no rol dos culpados.

Sem verbas de sucumbência em Primeiro Grau de Jurisdição.

P.I.

Santa Bárbara D'Oeste, 13 de setembro de 2022

Marshal Rodrigues Goncalves

Juiz(a) de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA